# 普宁流沙北华骏雅苑“3·22”一般物体打击事故调查报告

普宁市人民政府事故调查组

2023年5月

# 目 录


一、事故基本情况.....- 1 -
（一）事故现场情况.....- 1 -
（二）工程项目情况.....- 2 -
（三）相关单位情况.....- 2 -
（四）项目合同书情况.....- 5 -
（五）相关单位落实安全措施情况.....- 5 -
（六）事故发生经过.....- 6 -
二、事故应急处置及评估情况.....- 7 -
（一）应急救援情况.....- 7 -
（二）事故信息接报及响应情况.....- 7 -
（三）善后处理情况.....- 8 -
（四）应急处置评估.....- 8 -
（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....- 8 -
三、事故原因分析.....- 8 -
（一）直接原因分析.....- 8 -
（二）间接原因分析.....- 8 -
四、有关人员和单位存在的主要问题.....- 9 -
（一）有关人员.....- 9 -
（二）有关单位.....- 9 -
五、对有关人员和单位的处理建议.....- 10 -
（一）建议免予追究责任的人员.....- 10 -
（二）建议免予行政处罚的单位.....- 10 -
（三）行政处罚建议.....- 10 -
（四）对公职人员的处理建议.....- 11 -
（五）其他处理建议.....- 11 -
六、事故整改和防范措施.....- 12 -

2023年3月22日19时08分许，流沙北街道西园社区华骏雅苑楼盘工地上，操作员赵作鹏在操作挖掘机作业时，挖掘机履带将铺在地面的钢板卷起，砸中在一旁清理钻头堆积物的黄大恳，导致发生黄大恳死亡的一般事故。

事故发生后，根据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，普宁市人民政府成立普宁流沙北华骏雅苑“3·22”一般物体打击事故调查组（普府办函〔2023〕24号），调查组由市委常委、副市长杨小勇任组长，市政府办公室副主任黄佳楠、市应急管理局局长陈家国任副组长，成员由市公安局、应急管理局、住房城乡建设局、总工会和流沙北街道办事处等单位组成。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，迅速深入细致地开展了调查取证工作，查明事故发生的经过、原因、性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了防范措施及建议。

经调查认定，**普宁流沙北华骏雅苑“3·22”一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。**

## 一、事故基本情况

### （一）事故现场情况

华骏雅苑工地位于南平路流沙西市路段西侧。南平路西侧现场路段东西走向，往北通往南华路，往西通往流沙大道。事故现场发生于华骏雅苑项目建筑工地内，该工地

处于基坑开挖平整阶段，工地内有一台挖掘机，挖掘机挖头朝南，挖掘机挖头东侧地面有一块钢板（钢板长323cm,宽184cm，厚度1.4cm），钢板东侧地面有一个旋挖机钻头，旋挖机西侧地面有一个头盔和一双水鞋。

（二）工程项目情况

工程项目名称：华骏雅苑建设工程项目

工程地点：普宁市流沙北街道南平路西侧

工程内容：按建设单位提供的设计图纸和有关资料及说明承包本工程的施工。

设计方案：3幢28层公寓楼（其中1-4层为商业经营场所，5层为物业用房及架空层，6-28层为公寓）3层地下室。项目总占地11400平方米，总建筑面积约98726平方米。后经市自然资源局审核同意，该设计方案调整为：3幢27层公寓，其中1-3层（含3层裙楼）为零售商业、4层为架空层、5-27层为公寓、3层地下室，总建筑面积约92953平方米。

工程工期：计划开工日期：2023年2月1日；计划竣工日期：2026年1月31日。工程工期总日历天数：1095天。

华骏雅苑建设工程项目已取得普宁市城镇建设管理局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第【2014】79号）；普宁市自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第4452812022G011号）；普宁市住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》（编号：

4452812023011701O1）。

（三）相关单位情况

**1.工程建设单位（业主方）：**普宁市华骏投资置业有限公司

统一社会信用代码：91445281304183926A

法定代表人：李锡俊

地址：普宁市流沙北街道南平路西侧原流沙服装市场南幢8号

**2.工程承包单位：**广东润盟建设有限公司

统一社会信用代码：9144528131526442 24

法定代表人：曾俊胡

经营范围：建筑装修装饰工程专业承包一级，消防设施工程专业承包一级，水利水电工程施工总承包二级，市政公用工程施工总承包二级，建筑工程施工总承包一级，河湖整治工程专业承包三级，起重设备安装工程专业承包三级，建筑幕墙工程专业承包二级，水利水电机电安装工程专业承包三级，地基基础工程专业承包二级，环保工程专业承包二级，钢结构工程专业承包二级，建筑机电安装工程专业承包二级等。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)

地址：普宁市池尾街道上寮村福宁路西侧明德楼第五间。

公司取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D244246988）和《安全生产许

可证》（编号：（粤）JZ安许证字[2022]200010延）。

公司承包华骏雅苑工程项目。

**3.监理单位：**新隆基项目管理有限公司

统一社会信用代码：91413040074542259N

法定代表人：李金锁

经营范围：工程项目管理（按资质证核准的范围从事经营）、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、电力工程监理、矿山工程监理、水利工程监理、人防工程监理、工程咨询、工程造价、工程招标代理、政府采购招标代理、中央项目招标代理、（按资质证核准范围经营），房地产咨询、营销策划、房屋居间代理*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

地址：河北省邯郸市丛台区光明商贸中心D座十层A、B、C、D号

公司为普宁市流沙北街道南平路西侧华骏雅苑工程项目的监理公司。

**4.劳务分包单位：**江西德合劳务有限公司

统一社会信用代码：91361100MA38A53P1R

法定代表人：曾伟俊

经营范围：建筑劳务分包；公路工程、市政公用工程、房屋建设工程、园林绿化工程、土石方工程、地基与基础工程、桥梁工程、钢结构工程、铝合金门窗工程、防水工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

地址：江西省上饶市信州区志敏大道518号（大学春城）2幢1单元1-1001

公司取得上饶市住房城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D336224128）。

公司向广东润盟建设有限公司承包华骏雅苑项目桩基工程所需部分劳务。

（四）项目合同书情况

**1.建设单位与施工总承包单位签订合同情况**

2022年12月12日，普宁市华骏投资置业有限公司与广东润盟建设有限公司签订了《建筑工程施工合同（GF-2022-1212）》[1]（华骏雅苑工程项目）。

**2.建设单位与监理单位签订合同情况**

2022年12月16日，普宁市华骏投资置业有限公司与新隆基项目管理有限公司签订了《建设工程监理协议》（华骏雅苑工程项目）[2]。

**3.施工总承包单位与劳务分包单位签订合同情况**

2023年2月1日，广东润盟建设有限公司与江西德合劳务有限公司签订《劳务分包合同》[3]（华骏雅苑工程项目）。

（五）相关单位落实安全措施情况

---

[1] 《建设工程施工合同》约定合同工期总日历天数为1095天。...承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

[2] 《建设工程监理协议》约定监理服务期为：施工期自2023年2月11日桩基施工开始，至2026年1月31日项目全部竣工验收合格止。

[3] 《劳务分包合同》约定工程分包方式及范围为：华骏雅苑所需部分劳务。.....五、安全文明施工约定 2、乙方作业需接受甲方的安排和指挥，遵守安全管理规定，不得违章作业。乙方如因自身原因发生安全事故，应立即报告甲方并自行负责妥善处理，处理安全及其他事故的一切费用及责任由乙方承担。

**1.广东润盟建设有限公司**

公司组织制定并落实了各项安全生产规章制度和操作规程，定期开展施工现场安全检查和隐患排查，按要求对作业人员进行安全技术交底和日常安全教育。定期召开安全专题会议，做好安全质量检查及隐患排查整改，组织开展火灾事故、触电、物体打击等应急预案演练。

**2.新隆基项目管理有限公司**

公司制定了华骏雅苑项目的工程监理安全管理制度；制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报、月报制度；定期组织现场安全周检查，并组织安全总结会；定期进行工地巡视检查，并记好安全监理日志，按要求履行监理职责。

**3.江西德合劳务有限公司**

公司定期开展施工现场安全检查和隐患排查；按要求对作业人员进行安全技术交底和班前安全教育；定期召开工作例会；组织开展火灾事故、高空坠落、触电、防洪防汛等应急预案演练；日常进行班组安全活动有登记记录表。

（六）事故发生经过

根据监控录像所示，2023年3月22日18时50分，华骏雅苑工地上有搅拌车驶入，并陆续有工人出入施工现场18时54分，黄大恳[4]进入工地，工地中间置放着一个钻头

[4] 黄××，男，死者，身份证号码：45012××××××××817，江西德合劳务有限公司工人。

（呈南北向），黄大恳开始清理钻头上的堆积物（此时未佩戴安全头盔）。期间有其他人在工地上行走，并和黄大恳交谈。19 时 02 分，黄大恳离开。19 时 05 分，赵作鹏[5]驾驶挖掘机至钻头置放处的南面，黄大恳戴着安全头盔，走向钻头置放处的东面，指挥赵作鹏操作挖掘机将钻头顺时针旋转 90°，黄朝袍[6]站在钻头置放处的东面不远处，随后走开。19 时 06 分，黄大恳手持长棍，站在钻头南面继续清理堆积物，赵作鹏下车察看地面情况，随即回到挖掘机驾驶位，操作挖掘机从钻头西南面自南向北行驶，利用铲斗清理地面障碍物。19 时 07 分，赵作鹏驾驶挖掘机行至钻头西面时，挖掘机履带卡住铺在地面的钢板，钢板掀起，砸中黄大恳，黄大恳向前倾倒，头部磕到钻头，钢板掉落压在黄大恳身上。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）应急救援情况

黄朝袍从工地东南面跑过来查看情况，大声呼喊并制止赵作鹏，而后从挖掘机前面绕到驾驶位喊赵作鹏下来，赵作鹏急忙从操作机驾驶座下来，李明江[7]从工地北面跑过来，三人试图搬开钢板未果，赵作鹏又回到挖掘机驾驶座上操作挖掘机，在李明江的指挥下将钢板从黄大恳身上移

[5] 赵××，男，身份证号码：4405××××××××××6415，江西德合劳务有限公司工人。
[6] 黄××，男，身份证号码：4501×××××××10，江西德合劳务有限公司工人。
[7] 李××，男，身份证号码：4521×××××××××1219，江西德合劳务有限公司工人。

开。黄朝袍跑开喊来黄子丹[8]并打电话报警，黄子丹赶到现场查看后，驾车和黄朝袍一同将黄大恳送往医院抢救，经医生确认已死亡。

（二）事故信息接报及响应情况

2023年3月22日21时28分，城北派出所接市110指挥中心指令，迅速组织警力到场处置。

（三）善后处理情况

事故发生后，经多方努力协商，施工方代表同死者家属达成赔偿和谅解协议。

（四）应急处置评估

广东润盟建设有限公司、新隆基项目管理有限公司、江西德合劳务有限公司立即派员赶赴现场组织开展救援工作并全力做好死者善后及其家属的安抚、安置工作。事故应急处置过程未发生次生、衍生事件，社会面平稳。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成黄大恳一人死亡，广东省普宁市公安司法鉴定中心于2023年3月30日对黄大恳尸体进行死因鉴定，对黄大恳作出“符合与钝性物体作用致颅脑严重损伤死亡”的鉴定结论，并出具《鉴定书》（编号为：普公（司）鉴（法尸）字〔2023〕66号），直接经济损失130万元。

## 三、事故原因分析

（一）直接原因分析

[8] 黄××，男，身份证号码：4501××××××××××819，江西德合劳务有限公司现场安全员。

挖掘机操作员赵作鹏无证驾驶挖掘机，在无专人指挥，无警戒区域，无警示标志的情况下作业[9]，未注意到黄大恳进入挖掘机作业半径，未将机械停止回转并制动，未仔细观察地面钢板平整度情况，致使铺设的钢板卷起砸中黄大恳致其头部受撞击死亡，是造成此次事故的直接原因。

（二）间接原因分析

1.工人黄大恳自我防范意识薄弱，对施工作业环境安全风险识别能力不足。

2.江西德合劳务有限公司未在易发生安全事故和较大危险因素的挖掘机施工现场设置警戒区域、悬挂警示标志。对从业人员安全教育培训不到位[10]，现场作业监管缺失，事故当天挖掘机作业过程中无专人指挥，无专职安全生产管理人员对施工现场进行监督检查[11]，项目负责人未在施工现场履职，未发现危及人身安全的紧急情况，未确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

## 四、有关人员和单位存在的主要问题

（一）有关人员

现场负责人黄子丹对现场施工管理存在疏忽，未对现

[9] 《建设工程安全生产管理条例》第二十八条　施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。

[10] 《中华人民共和国建筑法》第四十六条：建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。

[11] 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十二条　建筑施工企业安全生产管理机构和工程项目应当按规定配备相应数量和相关专业的专职安全生产管理人员。危险性较大的分部分项工程施工时，应当安排专职安全生产管理人员现场监督。

场情况进行掌握，未及时发现现场存在的安全隐患[12]。

（二）有关单位

住房城乡建设局，对行业主管的在建工程项目的监督管理和安全隐患排查整治工作监督不到位，该局分别于2023年2月23日、3月17日向新隆基项目管理有限公司和广东润盟建设有限公司出具《普宁市建设工程质安检查整改通知书》，但对部分安全隐患发现不及时，处理不到位。

## 五、对有关人员和单位的处理建议

（一）建议免予追究责任的人员

黄大恳，江西德合劳务有限公司员工，安全意识淡薄，对事故的发生负有主要责任，鉴于黄大恳在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）建议免予行政处罚的单位

1.普宁市华骏投资置业有限公司，作为出资单位，能做好项目开工前的准备工作，按照合同交付资金，履行约定的相关职责，建议不予处罚。

2.广东润盟建设有限公司，制定了安全生产规章制度和操作规程，并按要求定期开展施工现场安全检查和隐患排查，对作业人员进行安全技术交底和班前安全教育，做好安全检查记录[13]，履行了职责，建议不予处罚。

---

[12] 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十二条　项目专职安全生产管理人员具有以下主要职责：（一）负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录；（二）现场监督危险性较大工程安全专项施工方案实施情况；（三）对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；（四）对施工现场存在的安全隐患有权责令立即整改；（五）对于发现的重大安全隐患，有权向企业安全生产管理机构报告；（六）依法报告生产安全事故情况。

[13] 《建设工程安全生产管理条例》第二十一条 施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操

3.新隆基项目管理有限公司，监理人员具有相关执业资格，建立了监理例会、监理周报制度，定期组织现场安全周检查，组织安全总结会，能按要求开展安全隐患排查、安全培训和教育，履行了职责，建议不予处罚。

（三）行政处罚建议

江西德合劳务有限公司，负责华骏雅苑项目的劳务施工，对从业人员资质审核不到位，对现场施工人员的安全教育培训、管理不到位，现场作业监管缺失，对事故发生负有主要责任，建议由普宁市应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[14]处以罚款。

（四）对公职人员的处理建议

事故调查组通过对相关情况和有关责任人进行调查取证，已认定性质为一般生产安全责任事故。对相关人员将线索移送纪检监察机关。

（五）其他处理建议

1.赵作鹏，无挖掘机操作证，违章操作。建议由江西德合劳务有限公司依据公司内部规定进行处理[15]。

2.黄子丹，江西德合劳务有限公司现场施工负责人，对施工现场安全管理不到位，建议由江西德合劳务有限公

---

作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。……

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；……

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条　生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；……。

司依据公司内部规定进行处理。

3.普宁市住房城乡建设局对行业主管的在建工程项目的监督管理和安全隐患排查整治工作落实不到位，建议责成普宁市住房城乡建设局向普宁市人民政府作出深刻检查。

**六、事故整改和防范措施**

（一）普宁市住房城乡建设局要加强督导检查，加大对建筑行业领域内项目的监管力度，严把施工安全关口，检查底线思维，主动作为，抓好风险分析研判，摸准弄清本辖区、本行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，分类制定管控措施，通过多重手段防范各类生产安全事故的发生。

（二）新隆基项目管理有限公司要坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强对在建工程的监管，督促施工单位严格落实安全生产主体责任，严格执行安全生产法律法规和技术规范。

（三）广东润盟建设有限公司要切实履行安全生产管理职责，落实安全生产主体责任，对分包工程禁止“以包代管”“包而不管”行为；要明确岗位安全责任制，增强施工人员遵章守纪和规矩意识，树立正确的安全理念，严格按照施工方案施工，确保施工安全。

（四）江西德合劳务有限公司要加强施工人员作业行为的管理和考核，对已入职的施工人员素质和从业经验严格把关，督促员工严格执行安全规章制度和操作规程，严

禁违规操作、冒险作业的现象发生；要以此案例进行安全警示教育，加大安全生产工作的宣传力度，切实提高施工人员的风险观念；要加强事故应急救援演练，提高员工安全操作技能、应急处置和自防自救能力，杜绝此类事故再次发生。

普宁流沙北华骏雅苑“3·22”一般物体打击事故调查组